



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/80/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

התובעת:

חמאוי שרה
באמצעות ב"כ: עוה"ד ציון סרור וסמדר עמנואל-מרון
מצדה 7, בני ברק
טל': 03-6096363 פקס: 03-6096360

נגד

הנתבעים:

1. מצוינים אסף
2. מצוינים עדי
דרך הנחשונים 15, אריאל
טל': 054-3231641 פקס: 03-9066162

פסק דין

1. תביעה לביטול פסק דין שניתן בהסכמת הצדדים במעמד הדיון.

רקע עובדתי וההליכים

2. עניינה של התביעה בבית הראוי להירשם בית משותף בדרך הנחשונים 15 באריאל, הרשום במינהל האזרחי, הממונה על הרכוש הנטוש והממשלתי באזור יהודה ושומרון, חלקה 15 בגוש 73570 (להלן - "הבית המשותף"). רישום הזכויות בבית המשותף מתנהל בחברת רסקו חברה להתיישבות חקלאית ועירונית בע"מ (להלן - "החברה המשכנת").
3. הבית המשותף מורכב ממבנה טורי דו קומתי, וכולל 8 דירות - 4 דירות בקומת הקרקע ו-4 דירות מעליהן.
4. בהתאם לצו בדבר ניהול מועצות מקומיות (יהודה ושומרון) (מס' 892), תשמ"א-1981 ולנספח 8 לתקנון המועצות המקומיות (יהודה ושומרון), תשמ"א-1981



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/80/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שהותקן מכוחו, חל על הבית המשותף פרק ו' 1 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן - "חוק המקרקעין"). בהתאם להוראת סעיף 77ג לחוק המקרקעין, חל על הבית המשותף התקנון המצוי שבתוספת לחוק.

5. התובעת, שרה חמאוי (להלן - "התובעת"), היא בעלת זכות חכירה בדירה בקומה העליונה בבית המשותף, הרשומה בחברה המשכנת דירה מספר 522. הנתבעים, עדי ואסף מצוינים (להלן - "הנתבעים"), הם בעלי זכות חכירה של דירה המצויה בקומת הקרקע מתחת לדירת התובעת בבית המשותף, הרשומה בחברה המשכנת דירה מספר 521.

6. בהתאם למפרט לפי חוק המכר (דירות), תשל"ג-1973, אשר צורף לחוזי מכר דירות הצדדים בבית המשותף, לדירת הנתבעים הוצמדו שטחי קרקע המקיפים הדירה המסומנים באות ת', ולדירת התובעת הוצמדו שטח קטן המסומן באות ע' המצוי במפלס הקרקע, וכן שטח בלתי בנוי של הגג שמעל דירתה, למעט שטח מתוחם המסומן באות מ' המהווה רכוש משותף לדירות הצדדים בלבד. בבית המשותף מקלט (חלל בטחון) המהווה רכוש משותף.

7. גרמי המדרגות והיזורים (משטחים המפרידים בין גרמי המדרגות) בבית המשותף לא הוצמדו למי מדירות הצדדים ומהווים רכוש משותף.

8. ביום 2.5.2019 הגישו הנתבעים תביעה למתן צווי עשה המורים לתובעת לפנות גרמי המדרגות והיזורים מחפצים שהניחה בהם, הכוללים "כדי חרס, דליים, צמיגים, סירים, אדניות שבורות, מרבד דשא סינטטי", לגזום צמחיה עבותה וענפים המגיעים עד חלונות דירת הנתבעים, ולתלות אדניות שהתקינה מחוץ לדירתה בצורה תקנית ובטוחה, עת בעבר "התרסקו עציצים כבדים מאד באמצע היום" לחצר דירת הנתבעים, לרבות ניקוז מי ההשקיה למנוע נזילת מים ולכלוך בשטח דירת הנתבעים (תביעה שמספרה 6/258/2019).

9. בכתב ההגנה, לא הכחישה התובעת כי הניחה על גרמי המדרגות והיזורים חפצים המשמשים עציצים, כלשונה "כדי חרס, דליים ואדניות". ברם, אלה אינם מהווים כל מפגע משגרמי המדרגות מובילים אך לדירתה עת הנתבעים לא עושים בהם כל



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/80/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שימוש. אשר לצמחיה העבותה, טענה התובעת כי זו נשתלה על ידי אחר. התובעת דחתה הטענה להיות האדניות התלויות מחוץ לדירתה משום מפגע בטיחותי, משכלל לא ידוע לה על נפילת עציץ כלשהו.

10. ביום 3.11.2019 התקיים לפניי דיון בתביעה. התובעת (הנתבעת בהליך דשם) התייצבה לדיון מיוצגת על ידי באת כוחה, עורכת הדין ענת גילדור.

11. לאחר ששמעתי באריכות טענות הצדדים, ניתן בהסכמת הצדדים פסק דין. בהתאם לפסק הדין, גרם המדרגות העליון יותר פנוי מכל חפץ וציוד, למעט עציצים שיונחו בכלי חרס שלם בצדו הפנימי של גרם המדרגות, ולא יותר מכלי חרס אחד בכל מדרגה, הכוללים צמחיה שלא יהא בה כדי לחסום ולהפריע השימוש בגרם המדרגות. עוד בהתאם לפסק הדין, גרם המדרגות התחתון המוביל למקלט יותר פנוי מכל חפץ וציוד. ככל שהתובעת לא תפנה חפצים וציוד מגרמי המדרגות במועד כמצוין בפסק הדין, רשאים הנתבעים (התובעים בהליך דשם) לעשות כן בעצמם. הצדדים הוסיפו והסכימו להקפיד במשותף על החזקה תקינה וניקיון גרמי המדרגות והרכוש המשותף בכללותו. עוד בהתאם לפסק הדין, התובעת אינה רשאית להשקות צמחיה בשטח הקרקע הצמוד לדירתה באמצעות צינור מקומת דירתה, אלא בכפוף להוראות כמפורט בפסק הדין. בנוסף, נקבע כי על התובעת להתקין אדניות וחפצי קיבול בשטח המוביל לדירתה באופן בטוח, כך שלא יהיו מפגע בטיחותי, וכן להשקות הצמחיה באופן שאינו מטפף לדירת הנתבעים. עוד בהתאם לפסק הדין, התחייבו הצדדים, כל אחד, להקפיד על גיזום וטיפול הצמחיה שבשטחו, לרבות הקפדה על ניקיון וסדר בשטחים אלה ובשטחי הרכוש המשותף. ענפי צמחיה הזולגים לדירת הנתבעים ייגזמו על ידם. בנוסף, התחייבה התובעת כי שימוש בצמיגים המצויים בשטח הקרקע הצמוד לדירתה ייעשה מבלי לאפשר היקוות מים בתוכם (מפגע תברואתי), לרבות ככל שנדרש מילויים בחול או באדמה (להלן - "פסק הדין").

12. ביום 5.2.2020 הגישה התובעת התביעה דנן. בגדרה, עתרה להורות ביטול פסק הדין, בשל פגם ברצון, משלא היה בידה להבין ולאשר את ההסכמות שבאו בפרוטוקול הדיון ובפסק הדין. כנטען, התובעת לא חשה בטוב ומצבה הרפואי השפיע על שיקול דעתה ומנע ממנה קבלת הסכמות לשביעות רצונה. עוד כלשונה, "ככל הנראה נוצרה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/80/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

אי הבנה במהלך הדיון ולצורה הרב לא היתה כל תקשורת בינה לבין באת כוחה בדיון". בתוך כך, "נחרדה" התובעת לגלות כי פסק הדין מבטל פסק דין קודם שניתן ביום 17.5.1987 בתביעה שהגישו בעלים קודמים של דירת הנתבעים (בני הזוג קרמש) נגד התובעת בשל הסגת גבול התובעת לשטחי הצמדה לדירת קרמש ולרכוש המשותף. בהתאם לפסק דין זה, רשאית התובעת להניח עציצי נוי על גרמי המדרגות בבית המשותף ולכן המדובר בטעות בעטיה יש להורות ביטול פסק הדין ולאפשר לתובעת הצבת עציצים משני צדי המדרגות. עוד כנטען, גרם המדרגות העליון הוצמד לדירת התובעת ואינו רכוש משותף.

13. כתב הגנה מטעם הנתבעים הוגש ביום 5.7.2020, במסגרתו עתרו לדחיית התביעה תוך הותרת פסק הדין על כנו. כנטען, הדיון התקיים במעמד הצדדים ונמשך כשעה, במסגרתו נשמעו טענות הצדדים וגובשו הסכמות לסיום המחלוקות, תוך מעורבות התובעת ומבלי שהלינה על בעיה או נבצרות כלשהיא. פסק הדין שצירפה התובעת לכתב התביעה מלמד כי אף עם בעלים קודמים של דירת הנתבעים באה התובעת בסכסוך בעניינים דומים של שימושים ברכוש המשותף בבית המשותף, עת פסק הדין אף חשף התנהלות התובעת תוך הפרת חיוביו. עוד כנטען, התובעת אינה מקיימת פסק הדין, משהותירה הזנחה ועזובה בשטח הקרקע הצמוד לדירתה, בעטיין אף נמצא פגר חתול בשטח זה, אשר הנתבעים דאגו לפינויו, כמו גם הותרת צינור השקיה פתוח במשך שעות ארוכות הגורם למפגע תברואתי. עוד כנטען, צמחיה עבותה ובלתי מטופחת בשטח הצמדה של התובעת גלשה אף לעמוד תאורה ברחוב, בשל כך נקנסה התובעת על ידי עיריית אריאל. הנתבעים דחו טענת התובעת להיות גרם המדרגות הצמדה לדירת התובעת, משבהתאם למסמכים ולטענות התובעת בהליך הקודם ובהליך דנן, אין חולק כי מדובר ברכוש משותף. גרם מדרגות זה משמש הנתבעים גישה לרחוב מקביל וכן עליה לגג בחלקו המהווה רכוש משותף. הנתבעים תמכו טענותיהם בתמונות שצורפו לכתב ההגנה.

14. ביום 11.11.2020 התקיים לפניי דיון בתביעה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/80/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בגדרו, ניתן תוקף להסכמה דיונית שבאה בין הצדדים, לפיה פסק הדין יינתן על סמך מלוא המסמכים הקיימים בתיק המפקחת על רישום מקרקעין, לאחר חקירת התובעת על תצהירה אשר צורף לכתב התביעה ולאחר הגשת סיכומים בכתב.

15. התובעת נחקרה על תצהירה במעמד הדיון, לאחריה הגישו הצדדים כתבי סיכומים במועדים בהתאם להחלטה בגמר הדיון.

16. לטענת התובעת בכתב הסיכומים, אמנם הדיון שהתנהל לפני טריבונל שיפוטי זה בתביעה הקודמת מושא פסק הדין, "נוהל באופן הגון והוגן, כאשר כל אדם סביר יכול להתרשם מפרוטוקול הדיון כי לכאורה גובשה הסכמה", ברם, "מצבה הבריאותי והנפשי" של התובעת מנע ממנה להבין ולתת הסכמה שיש בה הבנה ורצון חופשי. הטיפול בצמחיה מהווה תרפיה עבור התובעת, אישה מבוגרת המתגוררת בגפה בדירתה, ומסייע לה להתמודד עם קשיי היום-יום. כפי שהעידה, העציצים על גבי גרם המדרגות הם "הילדים שלי. אי לכך, לא הגיוני שאדם יוותר על הילדים שלו." בעדות התובעת, לרבות לעניין מצבה הרפואי, יש כדי ללמד הפגם ברצון, בעטיו יש להורות ביטול פסק הדין. בכלל זאת, טעות שמקורה בפסק דין שקודם שניתן, המתיר לה הצבת עציצי נוי משני צדי המדרגות, וזכות קניין של התובעת בגרם המדרגות העליון.

17. הנתבעים עתרו בכתב הסיכומים לדחיית התביעה, בהפנותם לטענותיהם בכתב ההגנה ולפרוטוקול הדיון מיום 11.11.2020, ללמד העדר עילה לביטול פסק הדין אשר ניתן כדין.

18. אפנה, אפוא, לדיון ולהכרעה בתביעה.

דיון והכרעה

19. אקדים אחרית לראשית, ואבהיר כי לאחר ששקלתי טענות הצדדים באתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להידחות. אביא טעמי למסקנה זו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/80/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

20. פסק דין שניתן בהסכמת צדדים משלב בתוכו שתי תכונות: האחת, של הסכם אשר חלים עליו דיני החוזים, השני, של פסק דין, מעשה שיפוטי לכל דבר ועניין. היסוד ההסכמי והיסוד השיפוטי שבפסק הדין שומרים, כל אחד, על תכונותיו ודיניו, הנכונים בעיקר לעניין תקיפת פסק הדין על ידי בעל דין המבקש לשלול נפקותו כמעשה בית דין. בהתאם להלכה הפסוקה, על בעל דין המבקש לבטל פסק דין שניתן בשל פגם בהסכם עצמו, היורד לשורש פסק הדין, להגיש תביעה נפרדת המבוססת על אחת העילות שבדיני החוזים לביטול ההסכם, כגון מרמה, הטעיה או כפייה, תוך שנטל ההוכחה רובץ לפתחו של בעל הדין להוכיח טענתו זו. תקיפת פסק הדין בשל פגם בהליך השיפוטי ואישור פסק הדין על ידי בית המשפט, תהא על דרך של הגשת ערעור לבית המשפט המוסמך (ראו גם: רע"א 5821/05 **בנק הפועלים בע"מ נ' גרינברג**, פורסם ב"נבו" (15.12.2005); ע"א 108/83 **גולדשטיין נ' מדינת ישראל**, פ"ד לט(1) 780, 783-784 (1985); חמי בן-נון וטל חבקין **הערעור האזרחי**, 506-504 (מהדורה שלישית, 2012)).

21. ביטול פסק דין שניתן בהסכמת בעלי הדין ייעשה אך מטעמים משכנעים וכבדי משקל, לנוכח החשיבות הרבה הנודעת לסופיות הסכמי פשרה שקיבלו תוקף של פסק דין. בבסיס עקרון זה, הגנה על ציפיותיהם הסבירות של הצדדים ועל הוודאות המשפטית עם מתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה, ושלא ליתן בידי בעל דין אפשרות ל'מקצה שיפורים' כל אימת שיסבור בדיעבד כי הפשרה אינה מטיבה עמו די הצורך. הטיבה לבטא זאת כבוד השופטת (כתוארה דאז) א' חיות בפסק הדין בע"א 11750/05 **שמר נ' בנק הפועלים בע"מ**, פסקה 9 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (2007), בקבעה לאמור: "אף שניתן לבטל הסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק דין אם נפל פגם בכריתתו, על בית המשפט לנהוג משנה זהירות בעניין זה ולהשתכנע כי קיימים טעמים כבדי משקל המצדיקים את הביטול. זאת בשל החשיבות הרבה שיש לייחס לערך של סופיות הסכם הפשרה כהסדר המסיים את הסכסוך בין הצדדים. ... אכן, גישה אחרת, גמישה יותר, שתאפשר ביטול הסכם פשרה כל אימת שמי מהצדדים יסבור בדיעבד שהפשרה לא הייתה מוצלחת או כדאית מבחינתו, אינה מתיישבת עם דיני החוזים הכלליים לפיהם טעות בכדאיות העסקה איננה עולה כדי פגם בכריתת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/80/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

החוזה ואינה מזכה את הצד שטעה בביטולו (סעיף 14(ד) לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973). גישה זו אף חותרת תחת יסודו של מוסד הפשרה. היא מערערת את הוודאות והסופיות שהן מסימניו המובהקים של המוסד ועלולה להרתיע מתדיינים מלסיים בדרך זו את המחלוקת שביניהם. בכך יצא נפסד האינטרס הציבורי המחייב לפעול, ככל שהדבר ניתן, לקידום ולעידוד פשרות בהליכים משפטיים" (ראו גם: ע"א 647/20 אלישקוב נ' א.ר.א.ב. בונס בע"מ, פורסם ב"נבו" (2.9.2021); בע"מ 6832/15 פלוני נ' פלוני, פורסם ב"נבו" (4.1.2016)).

22. על רקע עקרונות מנחים אלה, אפנה לבחון טענות התובעת לביטול פסק הדין, הן מחמת פגם ברצון בשל מצב רפואי אשר מנע ממנה מתן הסכמה מלאה להסכם הפשרה, הן מחמת טעות משנית בעניינה בעבר פסק דין המתיר לה להניח עציצי נוי לדידה משני צדי גרמי מדרגות הבית המשותף. אדרש לטענות כסדרן.

דחיית הטענה לביטול פסק הדין מחמת פגם ברצון התובעת בשל מצב רפואי

23. תחילה טענת התובעת כי מצבה הרפואי מנע ממנה מתן הסכמה מלאה, משלא חשה בטוב במעמד הדיון ולאחריו. דין הטענה להידחות.

24. ראשית, משלא הובאה כל אסמכתה לתמוך טענת התובעת בדבר מצבה הרפואי הנטען, אשר היה בו כדי לפגוע בטיב הסכמתה לפשרה. חרף טענת התובעת כי מצבה הרפואי "השפיע על שיקול דעתה ומנע ממנה קבלת הסכמות לשביעות רצונה", התובעת לא צירפה חוות דעת מומחה, למצער אישור רפואי בדבר מצב רפואי אשר מנע ממנה ליתן ההסכמות מושא הפשרה. לכתב הסיכומים צירפה התובעת מסמך "סיכום ביקור" של מכון גסטרו במרכז הרפואי שיבא מיום 10.12.2019, כחודש ימים לאחר מתן פסק הדין. אף אם אקבל המסמך, הגם שהוגש שלא בהתאם להסכמה הדיונית שקיבלה תוקף של החלטה מיום 11.11.2020, הרי שאין במסמך זה כל תימוכין למצב רפואי של התובעת במועד הדיון או בסמוך לו אשר מנע ממנה ליתן הסכמתה לפשרה, למצער ללמד כי ההסכמה ניתנה בהעדר כשירות לעשות כן.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/80/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

25. שנית, משטריבונל שיפוטי זה לא התרשם במעמד הדיון מקושי או מכל בעיה לרבות רפואית של התובעת, בעטיים ניתנה הסכמת התובעת לפשרה שלא מרצון. התובעת, אשר אף היתה מיוצגת על ידי באת כוחה, עורכת הדין גילדור, לקחה חלק פעיל בכל שלבי הדיון שהתקיים לבירור התביעה מושא פסק הדין, לרבות באמצעות באת כוחה, כנתמך בפרוטוקול הדיון מיום 3.11.2019. בכלל זאת, התייחסה התובעת, בעצמה, באריכות לגרמי המדרגות בבית המשותף, לגשר עילי המוביל לדירתה, לפעולותיה אגב השקיית עציצים וצמחיה, לרבות העלאת הצעה "להוריד את הצינור עד למטה ואז להשקות", ואף הצעתה "להתקין גדר" אשר תימנע גלישת הצמחיה ששתלה בשטחה, כמו גם דבריה לפיהם "קניתי אדמה השבוע ואני הולכת למלא את הצמיגים באדמה על מנת שיהיה שם צמח" (פרוטוקול דיון מיום 3.11.2019 בתביעה שמספרה 6/258/2019, עמוד 2 שורות 33-41, עמוד 3 שורות 23-25, 33-36, עמוד 4 שורות 12-14, עמוד 5 שורות 35-38, עמוד 6 שורות 9-11, עמוד 7 שורות 3, 9, 19, 25-24), שיח אשר הוביל בסופו של יום להסכמות שקיבלו תוקף של פסק דין במעמד הדיון. באף לא אחד משלבי הדיון טענה התובעת לקושי ולמצב רפואי המקשה עליה בירור התביעה. נהפוך הוא, כאמור, התובעת נטלה חלק פעיל ומלא בדיון, לרבות באמצעות באת כוחה אשר הוסיפה וטענה לגופם של דברים בהתייחס לכל אחד מרכיבי הפשרה עד גובשו להסכמות מושא פסק דין. למותר לציין בהקשר זה אף דברי באת כוח התובעת (הנתבעת בהליך דשם) לטריבונל שיפוטי זה, לפיהם "אני משתאה מהסבלנות של גברתי במהלך הדיון, לרדת לפרטים" (שם, עמוד 7 שורות 15-16), אשר מובאים אך מפאת חשיבותם לתביעה דנן, ללמדנו, התעמקות הצדדים כולם במחלוקות מושא התביעה ורכיבי הפשרה, לרבות הקשב הרב שניתן למלוא טענות התובעת ובאת כוחה (הנתבעת בהליך דשם).

26. שלישית, משהתובעת היתה מיוצגת בהליך הקודם, היה עליה לצרף תצהיר באת כוחה לתצהירה שצורף לכתב התביעה, למצער להביא עמדתה בעניין, לתמוך הטענה בדבר פגם ברצון התובעת והעדר הסכמתה לפשרה. בעניין זה, "כלל נקוט בידי בתי המשפט מימים ימימה, שמעמידים בעל דין בחזקתו, שלא ימנע מבית המשפט ראייה, שהיא לטובתו, ואם נמנע מהבאת ראיה רלוונטית שהיא בהישג ידו, ואין לכך הסבר סביר,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/80/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ניתן להסיק, שאילו הובאה הראיה, היתה פועלת נגדו" (ע"א 548/78 שרון נ' לוי, פ"ד לה(1) 736, 760 (1980); ע"א 2275/90 לימה חברה ישראלית לתעשיות כימיות בע"מ נ' רוזנברג, פ"ד מז(2) 605, 614-615 (1993); ע"א 8294/14 גנגינה נ' פקיד שומה פתח תקוה, פסקה 24 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (20.3.2018)). כך על דרך הכלל כך בענייננו, משלא הובא תצהיר באת כוח התובעת (הנתבעת בהליך דשם), עורכת הדין גילדור, בידי להסיק כי היה בו כדי לפעול לחובת התובעת, ללמדנו כי אף לשיטת באת כוחה, אשר ייצגה בהליך הקודם, לא נפל פגם ברצון התובעת ובהסכמתה לפשרה.

27. רביעית, משאף בדיון שהתקיים בתביעה דנן לא עלה בידי התובעת ליתן הסבר מניח דעת ולשכנע אי הסכמתה לפשרה. כאמור, התובעת היתה מעורבת באופן פעיל בדיון כולו לרבות בשלבי גיבוש ההסכמות לסיום המחלוקות מושא התביעה דשם בפשרה. בכלל זאת, אישרה התובעת דבר הקראת פסק הדין במלואו לצדדים בגמר ניסוחו, לאחריה ניתנה הסכמתם המפורשת, ומשאין בידי לקבל אמירתה הלאקונית של התובעת, אשר כאמור היתה אף מיוצגת בהליך דשם, לפיה "לא שמעתי את המילה בהסכמת הצדדים. כולם דיברו" (פרוטוקול דיון מיום 11.11.2020, עמוד 3 שורות 34-5).

28. המורם מן האמור, לא עלה בידי התובעת להוכיח כי קמה עילה לביטול פסק הדין מחמת פגם ברצון, שעניינו העדר הסכמה בשל מצבה הרפואי.

דחיית הטענה לביטול פסק הדין מחמת טעות

29. אשר לטענת התובעת בדבר טעות שנפלה בידה, משניתן בעניינה ביום 17.5.1987 פסק דין המתיר לה להניח עיצוי נוי על גרמי מדרגות הבית המשותף, בעטייה יש להורות ביטול פסק הדין, הנני לדחותה.

30. ראשית, משאין בידי לקבל הטענה כי התובעת פעלה מתוך 'טעות', עת אין חולק כי בכתב ההגנה בהליך הקודם מושא פסק הדין, התייחסה התובעת במפורש ל"הסכמה שקיבלה תוקף של פסק דין עם דיירים קודמים שהיו בעלי הדירה שאותה רכשו



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/80/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

התובעים, ה"ה קרמש, כי ניתן להניח עציצי נוי על מדרגות אלו" (סעיף ב(6) לכתב ההגנה). לאמור, דבר פסק הדין היה ידוע לתובעת, אשר היתה היא צד לו והובא על ידה בכתב ההגנה, כמו גם בין שיקוליה בגיבוש הסכם הפשרה, ללמדנו כי לא נפלה בידה כל טעות שעניינה אי ידיעה.

31. שנית, למעלה מן הצורך, משאין בפסק הדין מיום 17.5.1987 כדי ללמד טעות שנפלה בידי התובעת אף לגופם של דברים. בהתאם לפסקה 8 לפסק דין זה: "לעניין המדרגות, מוסכם שיש זכות שימוש משותפת, אך זאת בתנאי שעציצים המונחים לנוי לא יהרסו." חרף טענת התובעת, לראשונה בגדרי התביעה דנן, כי גרם המדרגות העליון הוא קניינה בלבד, פסק דין זה מלמדנו היפוכו של דבר, הודאת התובעת והסכמתה כי גרמי המדרגות הם רכוש משותף, כנתמך גם במפרט שצורף להסכמי המכר לרכישת דירות הצדדים, לפיו גרמי המדרגות לא הוצמדו למי מדירות הבית המשותף (ראו גם הודאת התובעת בעדותה, פרוטוקול דיון מיום 11.11.2020, עמוד 4 שורות 4-7). לא זו אף זו, אף בהתאם לפסק הדין מושא התביעה דנן, הוסכם על הצדדים כי בגרם המדרגות העליון יותרו בצדו הפנימי שאינו סמוך למעקה, כלי חרס (עציצי נוי), בכפוף למגבלה באשר לכמות (כלי חרס אחד לכל מדרגה) והיותו כולל צמחיה (עציץ) להבדיל מכלי חרס ריק. בשים לב לייעודן של מדרגות בבית המשותף, לאפשר מעבר חופשי ובטוח של כלל המשתמשים בו בבית המשותף - בנסיבות דנן, גרם המדרגות העליון המוביל לרחוב ולגג המהווה רכוש משותף, וגרם המדרגות התחתון המוביל למקלט - ברי כי אין לאפשר חסימתו על ידי הצבת חפצים כלשהם. ההסכמה מושא פסק הדין משקפת איזון שבא בין הצדדים, כפי ביטוי אף בפסק דין קודם שניתן בעניין התובעת. מכל מקום, אף זאת למעלה מן הצורך, הנתבעים אינם צד לפסק הדין הקודם, אשר אינו מחייבם, בשים לב להסכמות שבאו בין התובעת לבעלים קודמים של דירת הנתבעים בנוגע לשימושים הנעשים על ידה ברכוש המשותף בבית המשותף.

32. שלישית, אף זאת למעלה מן הצורך, משהטענה בדבר טעות נוגעת אך לחיוב אחד - הנחת כלי חרס (עציצים) על גרמי מדרגות הבית המשותף - מתוך שורה של חיובים מושא פסק הדין, כמפורט בפסקה 11 לפסק הדין. לאמור, אף אם היה בידי לקבל



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/80/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הטענה בדבר מתן הסכמה לפשרה מושא פסק הדין מתוך 'טעות' - ולא היא - אין באמור כדי להצדיק ביטול פסק הדין כולו על מלוא חיוביו שאינם שנויים במחלוקת.

33. רביעית, ככל שטענת התובעת היא לטעות שעניינה היות הטיפול בצמחיה "תרפיה ומסייע להתמודדותה עם קשיי החיים", כלשונה כנטען לראשונה בכתב הסיכומים, אין בידי לקבלה. זאת, משטענה זו אינה מתיישבת עם עזובה, הזנחה וכלי חרס המוצבים על גרם המדרגות אשר מרביתם ריקים מצמחיה, אף לאחר מתן פסק הדין, כנתמך בתמונות שצירפו הנתבעים לכתב ההגנה.

34. מכל מקום, אף אם אקבל טענת התובעת כי היא פעלה מתוך טעות - ולא היא - הרי שלא עלה בידה להראות עוול שייגרם לה אם יותר ההסכם מושא פסק הדין על כנו, וממילא כזה הגדול מן העוול שייגרם לנתבעים. די בכך כדי לדחות התביעה. סבורני כי דווקא בהתנהלות התובעת - אשר אין זו הפעם הראשונה שהיא נתבעת על ידי בעלים של הדירה שמתחתיה בשל השתלטות ושימושים אסורים ברכוש המשותף - יש כדי להכביד על הנתבעים ועל הזכות העומדת להם על פי דין להפיק הנאה סבירה ונוחות מקניינם.

35. בנסיבות דנן, סבורני כי הפשרה מושא פסק הדין מגלמת דווקא ויתורים מצד הנתבעים, בשים לב כי לכתחילה אין להתיר הנחת חפצים, לרבות כלי חרס ועציצים, בגרמי מדרגות בית משותף, לרבות לנוכח ייעודם. מכל מקום, אין בטענות התובעת להוות טעמים בעטיים יורה בית המשפט ביטול הסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק דין, ממילא טעמים משכנעים וכבדי משקל לעשות כן, כפי שמורנו הדין. סבורני כי כל תוצאה אחרת תפגע שלא לצורך במוסד הפשרה, ובתוך כך במערכת המשפט בישראל ובמתדיינים רבים המבקשים לסמוך ידם על פסק דין הנותן תוקף להסכמות שבאו ביניהם לסיום המחלוקות בעניינם.

סוף דבר

36. דין התביעה להידחות.

37. פסק הדין שניתן ביום 3.11.2019 יותר על כנו במלואו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/80/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

38. אשר להוצאות המשפט, בנותני הדעת לאמות המידה שהותוו בעניין זה בתקנות סדר הדין האזרחי ובהלכה הפסוקה, וביישמי אלה בנסיבות דנן שעיקרן דחיית התביעה והמשאבים שנדרשו לנתבעים לניהול ההליך דנן שעיקרם בהגשת כתב הגנה, בהתייצבות לדיון ובהכנת כתב סיכומים, הנני להורות חיוב התובעת לשלם לנתבעים הוצאות ההליך בסך של 2,500 ש"ח. התשלום יבוצע בתוך 30 ימים ממועד מתן פסק הדין. לאחר מועד זה יישא החיוב הפרשי הצמדה וריבית כחוק, ממועד מתן פסק הדין ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים, בדואר רשום עם אישור מסירה.
ניתן היום, כ"ו אדר א' תשפ"ב, 27 פברואר 2022, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
פתח תקווה